Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Financave - Ministarstvo Finansija - Ministry of Finance

---

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MF) NR. 01/2026 PËR SHFRYTËZIMIN E PAJISJEVE ELEKTRONIKE FISKALE, SISTEMEVE FISKALE DHE SOFTUERËVE ELEKTRONIKË FISKALË

Ministri i Financave,

Në mbështetje të nenit 7, paragrafit 5 dhe nenit 121 të Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore si dhe nenit 11 të Ligjit Nr. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës,

Miraton:

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MF) NR. 01/2026 PËR SHFRYTËZIMIN E PAJISJEVE ELEKTRONIKE FISKALE, SISTEMEVE FISKALE DHE SOFTUERËVE ELEKTRONIKË FISKALË

KAPITULLI I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

1. Me këtë Udhëzim Administrativ (në tekstin e mëtejmë: Udhëzimi) përcaktohen rregullat, kriteret, detyrimet, afatet dhe procedurat që duhet të ndiqen, lidhur me lëshimin e kuponëve fiskalë gjatë realizimit të veprimtarive ekonomike në territorin e Republikës së Kosovës, si dhe mjetet për nxitjen e konsumatorëve për marrje të kuponit fiskal.

2. Dispozitat e këtij Udhëzimi garantojnë vijimësinë e funksionimit të Pajisjeve Elektronike Fiskale/Sistemeve Fiskale, përpara hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi.

Neni 2
Fushëveprimi

Dispozitat e këtij Udhëzimi janë të obligueshme për Administratën Tatimore të Kosovës, tatimpaguesit, prodhuesit/zhvilluesit dhe mirëmbajtësit e Pajisjeve Elektronike Fiskale/Sistemeve Fiskale dhe Softuerëve Elektronikë Fiskalë, si dhe për të gjitha subjektet e tjera që përfshihen në procesin e fiskalizimit dhe çështjet tjera të përfshira në këtë Udhëzim.

Neni 3
Shkurtesat

1. Për qëllime të këtij Udhëzimi, shkurtesat në vijim kanë këto kuptime:

1.1. **2D Barkodi** – Nënshkrimi elektronik i gjeneruar përmes kriptimit të të dhënave në Dokumentin Fiskal;

1.2. **AF** – **Arkë Fiskale**;

1.3. **API** – Ndërfaqja e Programimit të Aplikacioneve (Application Programming Interface);

1.4. **ARBK** –Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë;

1.5. **ATK** –Administrata Tatimore e Kosovës;

1.6. **DAF** –Divizioni për Arka Fiskale;

1.7. **DF** – Dokumenti Fiskal, si çdo dokument i cili shtypet nga PEF/SF/SEF, që nënshkruhet me 2D Barkode të kriptuar nga Serveri i ATK-së;

1.8. **E-POS -** Pikë elektronike e shitjes;

1.9. **EPROM** – ROM memorie e shlyeshme dhe e programueshme (Erasable Programmable Read Only Memory);

1.10. **GPRS** – Standard për komunikim pa tela (General Packet Radio Service);

1.11. **JSON** – Notacioni i Objekteve JavaScript (JavaScript Object Notation);

1.12. **KK** – Kripto Kartela, mediat të sigurta për ruajtje të shifrave (certifikatë për kriptim/shifrim);

1.13. **KM** – Kartela e Memories;

1.14. **KMS** – Kripto Moduli i Sigurtë, (shifrimi) i të dhënave;

1.15. **Kodi QR** – Barkodi dydimensional i përgjigjes së shpejtë, që përdoret për të aksesuar në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë informacionin;

1.16. **MF** – Ministria e Financave

1.17. **NUIKF** – Numri Unik Identifikues i Kuponit Fiskal;

1.18. **OE** – Operatori Ekonomik i autorizuar për furnizim, instalim, verifikim, riparim dhe mirëmbajtje të PEF/SF;

1.19. **PC** – Kompjuter personal;

1.20. **PDF** – Portable Document Format;

1.21. **PEF/SF** – Pajisje Elektronike Fiskale/Sistem Fiskal;

1.22. **PF** – Printer Fiskal;

1.23. **PKI** – Infrastruktura e Çelësit Publik (Public Key Infrastructure);

1.24. **POS** – Pikë e shitjes;

1.25. **Protobuf** – Formati i të Dhënave Protokollore (Protocol Buffers);

1.26. **PROM** – ROM i Programueshëm (Programmable Read Only Memory);

1.27. **ROM** – Memorie vetëm për lexim (Read Only Memory);

1.28. **SEF** – Softuer Elektronik Fiskal;

1.29. **TCP/IP** – Protokolli i Kontrollit të Transmetimit/Protokolli i Internetit (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);

1.30. **TI** – Teknologjia Informative;

1.31. **TT** – Terminal Tatimor;

1.32. **VPN** – Rrjet Privat Virtual;

1.33. **ZHKE** – Zhurnali Kontrollues Elektronik (kartelë e memories); dhe

1.34. **ZHSEF** – Zhvilluesi i Softuerit Elektronik Fiskal.

Neni 4
Përkufizimet

1. Për qëllime të këtij Udhëzimi përkufizimet e mëposhtme kanë këto kuptime dhe përmbajtje:

1.1. **Pajisja Elektronike Fiskale / Sistemi Fiskal -** pajisja ose sistemi elektronik i kompjuterizuar, që shfrytëzohet për të lëshuar kuponët e shitjes për transaksionet me pakicë. PEF/SF përfshin ato pajisje elektronike, si: arkat fiskale, printerët fiskalë dhe sistemet fiskale për veprimtari të veçanta. Një PEF/SF përfshin memorien fiskale, memorien punuese ditore, softuerin mbështetës (firmware), orën e saktë, mekanizmin e shtypjes së kuponit, si dhe njësitë kontrolluese lidhëse për tastiera,

TT, KMS, KM, ZHKE, ekrane dhe nën-njësitë e transmetimit të të dhënave hyrëse dhe dalëse (sikurse janë skanerët), të cilat sigurohen të jenë pjesë e sistemit. Të gjithë komponentët e ofruar dhe funksionet e PEF/SF aprovohen ose autorizohen nga DAF-i, ndërsa softueri mbështetës (firmware) ose mekanizmi tjetër verifikues i funksioneve të PEF/SF, duhet të jetë në dispozicion të ATK-së;

1.2. **Softueri Elektronik Fiskal – është s**oftuer elektronik i zhvilluar për të regjistruar dhe raportuar transaksionet financiare të tatimpaguesve në mënyrë të automatizuar dhe në përputhje me legjislacionin tatimor në Republikën e Kosovës. Përmes SEF-it regjistrohen furnizimet e mallrave dhe/ose shërbimeve për transaksionet me pakicë, gjenerohet kuponi fiskal dhe raportohen të dhënat në kohë reale në Sistemin Informativ të ATK-së;

1.3. **Arka Fiskale -** është regjistrues elektronik i furnizimit të mallrave dhe/ose shërbimeve, arka që janë të pajisura posaçërisht me memorie fiskale, pllombë fiskale dhe mundësi e pajisje tjera, ashtu siç përkufizohen në specifikacionet teknike dhe funksionale të publikuara nga ATK-ja;

1.4. **Memoria Fiskale -** është një medium i ruajtur dhe i sigurt, është nën-njësi në të cilën të gjitha informatat fiskale ruhen dhe mbahen të pandryshueshme në PEF/SF. Memoria Fiskale është e programuar si memorie vetëm e lexueshme (read-only, EPROM, ROM i programuar i shlyeshëm, ose PROM, ROM i programuar). Qarqet e memories fiskale mbrohen në kuti të veçantë e cila është e vendosur në një pjesë të dizanjuar veçanërisht, që është pjesë integrale e shtëpizës së PEF-së. Në kuadër të Memories Fiskale përfshihet edhe komponenti (karkasa) që regjistron çdo heqje apo intervenim në mbështjellësin (shtëpizën) e PEF/SF;

1.5. **Rrjeti i të Dhënave Fiskale -** është rrjeti komunikues ndërmjet PEF/SF dhe Sistemit Informativ të ATK-së, që ka të bëjë me transmetimin e kriptuar të të dhënave fiskale përmes KMS-së;

1.6. **Divizioni për Arka Fiskale –** Divizion i themeluar në kuadër të strukturës organizative të ATK-së, përgjegjës për menaxhimin e PEF/SF/SEF, për të rishikuar dhe miratuar PEF/SF, operatorët ekonomik për furnizim, instalim dhe mirëmbajtje të PEF/SF dhe teknikët e autorizuar për PEF/SF;

1.7. **Konsumatori i fundit –** nënkupton personin fizik jo afarist, i cili mallrat dhe/ose shërbimet e blera i përdor për nevoja personale. Po ashtu, konsumator i fundit mund të konsiderohet edhe personi fizik afarist, personi juridik, ortakëria dhe grupimi apo shoqëria e personave duke përfshirë konzorciumet dhe autoritet publike, të cilët mallrat dhe/ose shërbimet e blera i përdor për nevoja biznesore dhe jo për qëllim të rishitjes apo zhvillimin e aktiviteteve të tyre;

1.8. **Kuponi fiskal –** është dokument në të cilin regjistrohet furnizimi i mallrave dhe/ose shërbimeve në pikën e shitjes për konsumatorin e fundit. Kuponi fiskal gjenerohet nga PEF/SF/SEF, i cili shtypet në letër apo mund të dërgohet në mënyrë elektronike për furnizime të veçanta (furnizime elektronike). Karakteristikat e veçanta të

kuponit fiskal, janë: logo fiskale dhe nënshkrimi me 2D barkod (Kodi QR). Karakteristikat e tjera përcaktohen në dokumentin e kërkesave specifike teknike dhe funksionale për PEF/SF/SEF;

1.9. **Softueri mbështetës (Firmware) -** Softuer i sendërtuar për funksionim të PEF-së;

1.10. **Karkasa -** Memorie apo hapësirë e veçantë në kuadër të memories fiskale për regjistrimin e ndërhyrjeve në shtëpizën e PEF/SF;

1.11. **Sistemi Informativ i ATK-së -** Sistemi kompjuterik i cili pranon/dërgon komanda dhe të dhëna të koduara në drejtim të sistemeve për evidentimin e qarkullimit;

1.12. **Abonimi -** Tarifë periodike që mundëson transferimin e të dhënave nga PEF/SF në Sistemin Informativ të ATK-së përmes teknologjisë GPRS;

1.13. **Internet -** Rrjet global i ndërlidhur i kompjuterëve dhe pajisjeve të tjera elektronike, që përdor protokollet standarde të komunikimit (si TCP/IP), për të shkëmbyer informacione; dhe

1.14. **Mënyra e pagesës -** Pagesa përmes parasë së gatshme (kesh), debit kartelës, kredit kartelës, llogarisë bankare, çekut, SMS-it, apo ndonjë instrumenti tjetër ekuivalent të pagesës.

2. Termat e tjera të përdorura në këtë Udhëzim kanë kuptimin e njëjtë sikurse në Ligjin në fuqi për Administrimin e Procedurave Tatimore (në tekstin e mëtejmë: Ligji).

KAPITULLI II
DETYRIMI PËR TË LËSHUAR KUPONË FISKALË

Neni 5
Personat që duhet të lëshojnë kuponë fiskalë

1. Të gjithë personat që bëjnë furnizime të mallrave dhe/ose shërbimeve për konsumatorin e fundit, pavarësisht mënyrës së pagesës, lëshojnë kuponë fiskalë për ato furnizime.

2. Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, personi i cili ofron falas furnizime të mallrave dhe/ose shërbimeve për konsumatorin e fundit, për qëllime tatimore, obligohet të lëshojë kupon fiskal për atë furnizim.

3. Të gjithë personat që bëjnë furnizime të mallrave dhe/ose shërbimeve për personin fizik afarist, personin juridik dhe personat e tjerë (përveç konsumatorit të fundit kur duhet t'i lëshojnë kupon fiskal) përdorin faturën tatimore, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor në fuqi.

4. Ministri përkatës për Financa, me vendim të veçantë mund të përjashtojë nga detyrimi për lëshimin e kuponit fiskal edhe ndonjë kategori tjetër të tatimpaguesve.

Neni 6
Momenti i lëshimit të kuponit fiskal

1. Printimi dhe dhënia e kuponit fiskal për konsumatorin, është i detyrueshëm në momentin e pagesës së furnizimit me mall dhe/ose shërbim.

2. Printimi dhe dhënia e kuponit fiskal për konsumatorin, është i detyrueshëm edhe për çdo pagesë të bërë përpara kryerjes së furnizimit të mallrave, ose përpara përfundimit të furnizimit të shërbimeve.

3. Në përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, në rastet kur ndodh furnizimi me mall dhe/ose shërbim, mirëpo pagesa bëhet më vonë (me afat pagese) sipas dakordimit të dy palëve, printimi dhe dhënia e kuponit fiskal për konsumatorin është i detyrueshëm në momentin e furnizimit të mallit dhe/ose shërbimit.

Neni 7
Përmbajtja e kuponit fiskal

1. Kuponi fiskal përpilohet duke u bazuar në kërkesat specifike dhe teknike për PEF/SF/SEF, të aprovuara nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së.

2. Kuponi fiskal përmban, të paktën, informacionet e mëposhtme:

    2.1. Numrin Unik Identifikues/Numrin Fiskal të tatimpaguesit;

    2.2. Numrin e TVSH-së, nëse tatimpaguesi është i regjistruar për TVSH;

    2.3. Emrin e tatimpaguesit;

    2.4. Adresën e tatimpaguesit;

    2.5. Emrin e personit (operatorit) dhe numrin identifikues të tij;

    2.6. Së paku një rresht për secilin artikull:

        2.6.1. sasia;

        2.6.2. çmimi për njësi;

        2.6.3. emrin e artikullit apo shërbimit;

2.6.4. vlerën e sasisë së furnizimit;

2.6.5. normën përkatëse të TVSH-së të shënuar me një shkronjë specifike për çdo artikull të furnizuar;

2.7. Përqindjen (apo vlerën) e zbritjes dhe shumën e saj me shenjën minus, apo përqindjen (vlerën) e rritjes, nëse ka për artikull;

2.8. Shumën e nën-totalit, përqindjen (apo vlerën) e zbritjes mbi të dhe shumën e saj me shenjën minus, përqindjen (apo vlerën) tepricë, nëse ka;

2.9. Shumën totale për pagesë;

2.10. Shumën e paguar në mënyra të ndryshme të pagesës, si: para të gatshme (kesh), kredit kartelë, debit kartelë, llogari bankare, kupon shpërblyes (vauçer), çek, SMS, etj.;

2.11. Shumën e tatimit sipas normave të ndryshme aktive tatimore;

2.12. Shumën totale pa tatim;

2.13. Datën, orën dhe minutat e lëshimit;

2.14. Numrin identifikues të PEF/SF/SEF;

2.15. Numrin ditor të kuponit fiskal;

2.16. Kodin QR;

2.17. Numrin Unik Identifikues të Kuponit Fiskal (për verifikim të kuponit fiskal);

2.18. Logon – RKS;

2.19. Tipin e kuponit (i rregullt, anulim, kthim malli, etj.); dhe

2.20. Tekstin e lirë, etj.

KAPITULLI III
PAJISJET ELEKTRONIKE FISKALE DHE SISTEMET FISKALE

Neni 8
Personat e obliguar për instalim të Pajisjeve Elektronike Fiskale dhe/ose Sistemeve Fiskale

1. Personat e obliguar për pajisje me PEF/SF, janë tatimpaguesit e përcaktuar në nenin 5, të këtij Udhëzimi, që ushtrojnë veprimtari ekonomike në shitjen me pakicë, në ofrimin e shërbimeve në vende apo njësi të hapura për publikun apo çdo lloj veprimtarie tjetër të ngjashme, janë të obliguar që të shfrytëzojnë PEF/SF dhe pajisjet e tjera të obligueshme për regjistrimin dhe vërtetimin e furnizimit të mallrave dhe/ose shërbimeve.

2. Nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk obligohen kategoritë si vijon:

2.1. Ndërmarrjet që ofrojnë shërbime të energjisë, shërbime komunale, shërbime të telekomunikacionit, shërbime bankare dhe/apo financiare (duke përfshirë shërbimet e transferit të parave, shërbimet e institucioneve mikrofinanciare, shërbimet e lizingut financiar), si dhe ndërmarrjet e tjera publike që për mallrat e shitura dhe/ose shërbimet e ofruara, iu paguhet kompensimi nga konsumatorët duke e bazuar në faturat e përllogaritjes së konsumit përmes instrumenteve matëse (energjia elektrike, ngrohja, uji, telefoni), ose ndonjë mënyre tjetër e faturimit, siç janë kompanitë e menaxhimit të mbeturinave, etj.;

2.2. Veprimtaritë e institucioneve qeveritare publike, por duke mos u kufizuar vetëm në krijimet artistike dhe letrare, aktivitetet e arteve teatrale, aktivitetet e institucioneve artistike, veprimtaritë e bibliotekave, arkivave dhe muzeut;

2.3. Personi (biznesi) i cili ofron furnizime të mallrave dhe/ose shërbime vetëm për personin e përfshirë në aktivitet ekonomik (biznes). Ky person obligohet të lëshojë faturë tatimore, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor në fuqi.

3. Personi, të cilit i referohet obligimi i përcaktuar me paragrafin 2 të këtij neni dhe i cili njëkohësisht kryen edhe aktivitete që nuk janë të përjashtuara ose të liruara nga detyrimi i regjistrimit përmes PEF/SF dhe të transferimit të të dhënave përmes terminalit te Sistemi Informativ i ATK-së, në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni, është i obliguar që çdo qarkullim individual gjatë kryerjes së këtyre aktiviteteve, ta regjistrojë përmes PEF/SF, si dhe t'i transferojë të dhënat përmes terminalit në server të ATK-së.

4. Në rast të ndonjë ndryshimi në shfrytëzimin e PEF/SF (lokacionit, shitjes, transferit, çregjistrimit, ndërprerjes së aktivitetit ekonomik apo të ngjashme), shfrytëzuesi i PEF/SF duhet të njoftojë ATK-në, në pajtueshmëri me procedurat e përcaktuara nga ATK-ja.

5. Ministri përkatës për Financa, përveç përjashtimeve të përcaktuara në paragrafin 2 të këtij

neni, me vendim të veçantë mund të përjashtojë nga detyrimi për instalim të PEF/SF edhe ndonjë kategori tjetër të tatimpaguesve.

Neni 9
Llojet e Pajisjeve Elektronike Fiskale dhe Sistemeve Fiskale

1. Përshkrimi i përgjithshëm i PEF/SF, është si vijon:

    1.1. Modeli me PEF përfshin Arkën Fiskale (AF), Printerin Fiskal (PF) si dhe sistemet elektronike të pikave të shitjes, pajisjet e lidhura, pajisjet e transmetimit të të dhënave dhe sistemet që përfshijnë:

        1.1.1. Arka Fiskale lloji jo portabël "stand - alone" apo i pavarur dhe portabël i pavarur, dhe sistemet e Pikave Elektronike të Shitjes për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave në përputhje me vendimin e Drejtorit të Përgjithshëm të ATK–së;

        1.1.2. Arka Fiskale ka memorie fiskale të paprekshme dhe memorien punuese; dhe

        1.1.3. Të dhënat që regjistrohen dhe ruhen në memorie (memorien punuese dhe në memorien fiskale), lidhen me mallrat e shitura dhe shërbimet e ofruara për konsumatorët, duke shtypur raportin fiskal, siç kërkohet me legjislacionin në fuqi;

    1.2. Printeri Fiskal është PEF me të gjitha karakteristikat përkatëse dhe menaxhohet përmes një softueri aplikativ dhe mund të përdoret si:

        1.2.1. POS i bazuar në kompjuter personal (PC);

        1.2.2. Sistem fiskal të veçantë elektronik me memorie fiskale për regjistrimin e qarkullimit të shitjeve me pakicë për:

            1.2.2.1. Derivatet e naftës nëpërmes pajisjeve/sistemeve llogaritëse për shitjen e karburanteve të lëngshme (pompat e gazit, benzinës, dhe të ngjashme);

            1.2.2.2. Shërbimet e autolarjeve, parkingjeve, transportit, dhe shërbime tjera; dhe

            1.2.2.3. Kategori të veçanta që mund të përcaktohen më vonë me vendim nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së.

Neni 10
Përkufizimi i llojeve të PEF

1. PEF janë pajisje me memorie fiskale dhe memorie pune, në të cilat regjistrohen të dhënat e furnizimeve të mallrave dhe/ose shërbimeve për klientët në mënyrë adekuate, ashtu që të mundësohet printimi, si dhe të mundësohet transferi dhe procesimi i mëtejmë i këtyre të dhënave, sikur që është përshkruar në këtë Udhëzim.

2. PEF duhet të funksionojnë në mënyrë të tillë që të dhënat e përgjithshme të ruhen për secilin transaksion në memorien fiskale dhe kartelë të memories, duke mos lejuar ndonjë ndryshim apo manipulim të të dhënave para, gjatë dhe pas ruajtjes në memorien fiskale. Këto të dhëna transmetohen në ATK si përmbledhje ditore.

3. PEF duhet të kenë parametër të posaçëm për të rregulluar statusin e shumëgjuhësisë, konform legjislacionit në fuqi për përdorimin e gjuhëve zyrtare në Republikën e Kosovës.

4. Ekzistojnë këto lloje të PEF të autorizuara që të operojnë në Kosovë, të cilat mund të klasifikohen si më poshtë:

   4.1. Arka Fiskale portabël;

   4.2. Arka Fiskale joportabël; dhe

   4.3. Sistem Elektronik i pikave të shitjes, me komponentët e autorizuar si printerët fiskal, pajisjet elektronike fiskale për t'u instaluar dhe integruar me pikën ekzistuese të sistemeve të shitjes.

Neni 11
Arka Fiskale portabël dhe jo portabël

1. Arka Fiskale portabël dhe joportabël përmes së cilës regjistrohet qarkullimi i mallrave dhe/ose shërbimeve, duhet të ketë këto funksione:

   1.1. Arka Fiskale portabël duhet të ketë dimensione të përshtatshme dhe të ketë të instaluara bateritë që rimbushen, të cilat mundësojnë të printohen së paku dhjetë mijë (10000) linja pa rimbushje të baterive. Një AF e tillë nuk është e obligueshme të ketë monitor për konsumatorë;

   1.2. Arka Fiskale portabël duhet të ketë të inkorporuar TT-në apo interfejs për lidhjen dhe shfrytëzimin e TT-së të jashtëm;

   1.3 Arka Fiskale joportabël duhet të ketë një monitor për konsumatorë, interfejs për të kontrolluar tërheqjen e të hollave të gatshme dhe së paku një interfejs për lidhjen me skanerin e barkodit;

1.4 Çdo PEF duhet të ketë një numër serik të veçantë i cili është i regjistruar në ATK, si dhe numër serik të memories fiskale.

2. Arka Fiskale mund të lidhet me një kompjuter, qoftë direkt apo nëpërmjet rrjetit kompjuterik.

3. Asnjë softuer kompjuterik nuk lejohet të ndryshojë të dhënat në memorien fiskale.

4. Arka Fiskale duhet të ketë programin (softuerin) me një modul fiskal të pavarur të mbrojtur nga ndryshimi dhe fshirjet, duke shfrytëzuar funksionet standarde për regjistrim të mallrave dhe/ose shërbimeve, ekranin dhe menaxhimin e futjes së të dhënave në memorien fiskale.

5. Arka Fiskale duhet të ketë mundësinë e shtypjes së kuponit fiskal, për furnizimet e bëra për secilin klient.

6. Arka Fiskale duhet të ketë mundësinë e regjistrimit të të gjitha transaksioneve ditore, e mbajtur në një ditar elektronik të llogarive sikurse është paraparë në këtë Udhëzim.

7. Arka Fiskale duhet të ketë mundësinë e shtypjes së raporteve menaxheriale pa fshirje, si: "raportin X" (paratë e gatshme në sirtar), "raportin Z" (raporti ditor i mbylljes), si dhe raporte të ndryshme periodike.

8. Arka Fiskale duhet të ketë mundësinë e anulimit të artikujve në kupon para shtypjes, derisa kthimi i artikujve bëhet përmes kuponit të kthimit/anulimit (storno).

9. Një AF mund të ketë edhe pajisje shtesë sikurse: pajisjet e skenimit të barkodit dhe terminalin për pagesa me kredit kartelë, ose pajisje të tjera që mund të autorizohen me vendim të veçantë nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së.

Neni 12
Sistemi i pikës së shitjes me printer fiskal si printer të kuponëve

1. Sistemet fiskale të pikave të shitjes duhet të përdorin vetëm printerin fiskal. Në një sistem të tillë, printeri fiskal duhet të lidhet me njësinë e kontrollit në POS. Është tipike dhe shumë më fleksibile që njësia e kontrollit të jetë një kompjuter që udhëhiqet nga programi softuerik.

2. Çdo printer fiskal në sistem, duhet të ketë një numër serik unik, i cili është i regjistruar në ATK, si dhe numër serik të memories fiskale.

3. Sistemet e pikave të shitjes (POS) janë të ndryshme, specifikacionet funksionale dhe teknike parashikojnë të njëjtat detyrime dhe obligime me të cilat ngarkohen shfrytëzuesit e Arkave Fiskale, por nuk mandatojnë mënyrën se si përmbushen këto obligime.

Neni 13
Softueri dhe hardueri i sendërtuar

1. Hardueri i integruar përfshin mikroprocesorin ose mikrokontrollerin, si dhe komponentët e tjerë. Softueri i sendërtuar i quajtur "firmware", vepron si sistem i menaxhimit të të dhënave fiskale dhe gjithashtu vepron si program kontrollues për pajisjen.

2. Softueri dhe hardueri, që përdoret nga shfrytëzuesi i PEF-it, duhet që të transferojë të dhëna të kriptuara fiskale në formatin e kërkuar nëpërmes KMS dhe TT në server të ATK-së.

3. Instalimi i çdo PEF-i, nga personi i autorizuar, bëhet në mënyrë që të pamundësojë ndryshimet në softuerin dhe harduerin origjinal të autorizuar. Kur të jenë instaluar softueri dhe hardueri, çdo modifikim bëhet vetëm nëpërmjet teknikut të autorizuar.

Neni 14
Softueri i jashtëm i aplikacionit i përfshirë në Sistemet Fiskale të POS

1. Softueri i jashtëm i aplikacionit i përfshirë në sistemin fiskal të POS-it, mbështet pjesën tjetër të funksioneve sistemore për menaxhim të të dhënave (kontabiliteti dhe të ngjashme).

2. Në rastet ku softueri i aplikacionit është i ndërlidhur me përmbajtjen e kuponëve fiskalë, personi i autorizuar që e bën instalimin, së bashku me shfrytëzuesin, si dhe personin e autorizuar për softuerin e POS-it, ofrojnë konfirmim me shkrim për ATK-në se softueri funksionon si duhet në pajtueshmëri me specifikacionet dhe kushtet për sigurinë e të dhënave. Testimi, i cili duhet të bëhet para se PEF-i të vendoset në funksion, duhet të konfirmojë se softueri i cili gjeneron kuponët fiskalë operon plotësisht në pajtueshmëri me kërkesat ligjore tatimore për librat dhe regjistrat, me kërkesat e këtij Udhëzimi, me specifikacionet teknike dhe funksionale të aprovuara nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, si dhe që nuk cenon në asnjë mënyrë integritetin e të dhënave fiskale të PEF-it.

3. Testimi që konfirmon me shkrim funksionimin normal të softuerit, përfshin:

    3.1. Detajet e plota mbi prodhuesin e softuerit të aplikacionit;

    3.2. Emrin e saktë të shpërndarjes dhe numrin e versionit aktual të softuerit;

    3.3. Një kopje të versionit demonstrues të softuerit specifik të ruajtur në një format dhe medium përkatës; dhe

    3.4. Të dhënat e plota mbi kërkesat e softuerit dhe kushtet operuese në kompjuter;

4. Funksionimin e PEF-it me një sistem të ndërlidhur që shfrytëzon softuerin e paautorizuar të aplikacionit për lëshimin e kuponit fiskal, që është i ndaluar dhe i nënshtrohet ndëshkimeve siç parashikohet në legjislacionin përkatës;

5. Specifikacionet funksionale dhe teknike të softuerëve në rastet e veçanta, përcaktohet me vendim nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së.

Neni 15
Rrjeti i komunikimit

1. Për transmetimin elektronik të të dhënave fiskale në intervalet e paracaktuara krijohet rrjeti i komunikimit ndërmjet PEF/SF dhe ATK-së nëpërmes KMS-së dhe TT-së.

2. Sistemi Informativ i ATK-së në çdo kohë mund të vendosë komunikimin (on demand) me KMS-në e PEF/SF dhe kërkon:

2.1. Raport ditor;

2.2. Totalin e kuponëve fiskalë; dhe

2.3. Informata të tjera të kërkuara nga ATK-ja.

3. Rrjetet e të dhënave fiskale të komunikimit ndërmjet PEF/SF dhe ATK-së, duhet të jenë:

3.1. Të sigurta – të gjitha lidhjet duhet të operojnë në Rrjete Virtuale Private (VPN), ndërmjet TT-së dhe sistemit kompjuterik të ATK-së, të lidhura përmes internetit. Ofruesit e telekomunikimit janë përgjegjës për zbatimin dhe mirëmbajtjen e topologjisë dhe operimit të VPN-së përmes teknologjisë GPRS. Ata e mbështesin çdo TT me SIM kartelë dhe me një adresë dinamike. TT-ja duhet të jetë e konfiguruar që të punojë vetëm me një PEF/SF;

3.2. Komunikuese - Pajisja Elektronike Fiskale komunikon me Sistemin Informativ të ATK-së, brenda një orari në kohën e caktuar nga ana e Sistemit Informativ të ATK-së, përmes KMS-së. Gjithashtu, Sistemi Informativ i ATK-së mundet në çdo kohë të vendosë komunikimin me KMS-në e PEF/SF;

3.3. Efikase – nuk lejohet trafik apo rrugëtim i panevojshëm, nëse nuk është përcaktuar nga Sistemi Informativ i ATK-së. Trafiku i rrjetit caktohet në atë mënyrë që të zvogëlojë shpenzimet për ATK-në dhe tatimpaguesin, duke përmbushur njëkohësisht të gjitha kërkesat e specifikuara; dhe

3.4. Kompatibile – PEF/SF dhe pajisjet transmetuese duhet të jenë në pajtueshmëri me të gjitha protokollet dhe standardet e komunikimit. Komunikimi me Sistemin Informativ të ATK-së përmes TCP/IP socket, sipas kërkesave specifike teknike dhe funksionale të kërkuara nga ATK-ja.

4. Ofruesit e telekomunikimit duhet të jenë të autorizuar nga autoriteti kompetent që të ofrojnë

shërbime për bartjen e të dhënave fiskale nga PEF/SF në sistemin e ATK-së, sipas kërkesave specifike teknike dhe funksionale të përcaktuara nga ATK-ja.

Neni 16
Sistemi informativ i integruar në ATK

1. Sistemi i TI-së në ATK, duhet të pranojë të dhënat fiskale të kriptuara (të shifruara) dhe të dhënat e tjera të transmetuara nga PEF/SF, nga të gjithë tatimpaguesit e lidhur me sistemin e ATK-së.

2. Sistemi i TI-së, informatat e pranuara nga PEF/SF do t'i procesojë në mënyrë automatike për secilin tatimpagues.

3. Shpeshtësia e transmetimit të të dhënave nga PEF/SF në Sistemin Informativ të ATK-së, përcaktohet me vendim nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së.

Neni 17
Autorizimet për Operatorët Ekonomikë

1. Operatorët Ekonomikë të autorizuar sipas dispozitave ligjore para hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi, konsiderohen të jenë të autorizuar për zhvillimin e procesit të fiskalizimit të tatimpaguesve me PEF/SF, deri në përmbylljen e periudhës kalimtare, apo deri në periudhën e përcaktuar me një vendim tjetër nga Ministri përkatës për Financa.

2. Operatori Ekonomik obligohet të përkrahë me pjesë rezervë dhe të mirëmbajë PEF/SF, të cilat janë në shfrytëzim nga tatimpaguesit për të paktën pesë (5) vite nga data e fundit e shitjes së PEF/SF në tregun e Kosovës, deri në përmbylljen e periudhës kalimtare, apo deri në periudhën e përcaktuar me një vendim tjetër nga Ministri përkatës për Financa.

3. Në qoftë se një model i PEF/SF nuk ricertifikohet nga OE-ja për çfarëdo arsye, atëherë ky model nuk ka të drejtë të shitet nga OE-ja dhe nga tatimpaguesi si PEF/SF.

4. Pajisja Elektronike Fiskale e cila për pesë (5) vite është përdorur nga i njëjti tatimpagues dhe e cila më tutje nuk përkrahet me pjesë rezervë dhe mbështetje nga OE-ja, nuk mund të përdoret si PEF/SF.

5. Përjashtim nga paragrafi 4 i këtij neni, PEF/SF e cila edhe pas pesë (5) viteve të përdorimit, i përmbush kërkesat specifike teknike dhe funksionale, si dhe përkrahet nga OE-ja, mund të përdoret si PEF/SF deri në përmbylljen e periudhës kalimtare, apo deri në periudhën e përcaktuar me një vendim tjetër nga Ministri përkatës për Financa.

Neni 18
Aplikimi për Operator Ekonomik dhe PEF/SF

1. Çdo prodhues, importues ose montues i PEF/SF, mund të bëhet operator i autorizuar i PEF/SF, për një apo më shumë modele specifike në çdo kohë, sipas kritereve të publikuara nga ATK-ja.

2. Kërkesa për të qenë OE, dorëzohet në çdo kohë, mirëpo shitja e pajisjeve elektronike fiskale mund të bëhet vetëm pas aprovimit nga DAF-i.

3. Certifikimi i PEF/SF bëhet nga institutet, laboratorët apo institucionet kompetente dhe të autorizuara, për testimin dhe verifikimin e përmbushjes së kërkesave specifike teknike dhe funksionale, të përcaktuara nga ATK-ja.

4. Autorizimi i instituteve, laboratorëve apo institucioneve kompetente, bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara nga ATK-ja.

5. Instalimi dhe mirëmbajtja e PEF/SF, bëhet vetëm nga personeli i OE-së, që ka shitur PEF/SF.

6. Divizioni për Arka Fiskale është përgjegjës të kërkojë dhe të verifikojë çdo informatë dhe të dhënë, duke përfshirë: dëshminë e përvojës, solvencën, kredibilitetin, personelin teknik dhe të dhëna të ngjashme.

7. Divizioni për Arka Fiskale brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e pranimit të kërkesave dhe informatave, vendos për dhënien apo jo të autorizimit për OE-në.

8. Divizioni për Arka Fiskale është përgjegjës të tërheqë dhe anulojë autorizimin e dhënë, në rast se:

    8.1. Përdoruesit ballafaqohen me probleme serioze;

    8.2. Operatori Ekonomik e ka shkelur ndonjë dispozitë të këtij apo ndonjë akti tjetër nënligjor, të lëshuar lidhur me PEF/SF;

    8.3. Në rastet kur OE-ja nuk arrin të certifikojë së paku një model të PEF/SF nga organi kompetent, brenda dymbëdhjetë (12) muajve nga data e marrjes së autorizimit nga ATK-ja;

    8.4. Operatori Ekonomik nuk dorëzon deklaratat tatimore ose nuk kryen në kohë obligimet tatimore edhe pas kërkesës së dërguar nga ATK-ja;

    8.5. Në rast të ndryshimit të kushteve sipas të cilave është dhënë autorizimi, të cilat nuk përditësohen nga Operatori Ekonomik.

9. Kundër vendimit të DAF-it mund të ushtrohet ankesë në Komisionin e veçantë për shqyrtimin e ankesave, të themeluar nga Administrata Tatimore e Kosovës**.**

10. Testet e kohëpaskohshme, sipas kërkesës, nëpërmjet kontrollit për operim të duhur të pajisjeve, mund të bëhen nga DAF-i, nga institucionet, laboratorët apo organizatat e caktuara të autorizuara prej këtij Divizioni, për t'u siguruar që pas aprovimit fillestar PEF/SF, vazhdojnë të përmbushin kërkesat përkatëse dhe të veprojnë me besueshmëri edhe pas instalimit në pikat e shitjes.

11. Administrata Tatimore e Kosovës ka të drejtën e rishikimit të çdo instalimi të PEF/SF të bërë nga çdo operator, për t'u siguruar se ajo punon në përputhje me kërkesat dhe specifikacionet e vendosura. Përveç kësaj, ATK-ja ka të drejtën të rishikojë regjistrimet e çdo operatori, për t'u siguruar se ai i përmbush të gjitha kërkesat e vendosura në lidhje me autorizimin e tyre, për të vepruar si furnizues, instalues dhe mirëmbajtës i PEF/SF.

12. Administrata Tatimore e Kosovës, me aprovimin e Ministrit përkatës për Financa, përcakton kushtet bazë, procedurat që duhet të ndiqen dhe dokumentet që duhet të dorëzohen, kur të kërkohet autorizimi për furnizim, instalim dhe mirëmbajtje të PEF/SF. Në këtë dokument, përveç kërkesave tjera që ATK-ja mund t'i vendosë, duhet të kërkojë që:

    12.1. Operatori Ekonomik të garantojë punën me një garanci bankare, apo forma të tjera të garantimit të pranueshëm;

    12.2. Operatori Ekonomik duhet të rilicencohet çdo katër (4) vite nga ATK-ja;

    12.3. Operatori Ekonomik duhet që modelet e PEF/SF të certifikuara, t'i ricertifikojë nga organi kompetent çdo katër (4) vite;

    12.4. Për çdo mosrespektim të kushteve të parashtruara nga ATK-ja, gjatë kryerjes së aktiviteteve të veta në shitjen, instalimin dhe riparimin e PEF/SF, Operatori Ekonomik është përgjegjës direkt dhe do t'i nënshtrohet përgjegjësive ligjore të parapara me legjislacionin e aplikueshëm;

    12.5. Për nevoja të kontrollit nga ATK-ja, OE-ja përgatit një manual përdorimi për qasjen dhe nxjerrjen e informatave nga PEF/SF;

    12.6. Operatori Ekonomik, duhet të sigurojë se telekomunikimi, ndërmjet PEF/SF dhe sistemit informativ të ATK-së, të realizohet nëpërmjet një operatori të telekomunikimit të autorizuar nga autoriteti kompetent;

    12.7. Operatori Ekonomik i autorizuar lidh marrëveshje me operatorin e autorizuar për telekomunikim e cila përmban, ndër të tjera, garancinë e duhur për mundësi të vazhdueshme telekomunikimi ndërmjet PEF/SF dhe sistemit informativ në ATK; dhe

    12.8. Marrëveshja e OE-së me kompaninë telekomunikuese të autorizuar, duhet të

parashikojë zëvendësimin apo riparimin e garantuar të pajisjeve të veta të komunikimit (modem dhe pajisje të ngjashme), brenda dyzetetetë (48) orëve, pasi të jetë raportuar problemi;

13. Operatori Ekonomik është i obliguar që t'u përgjigjet të gjitha kërkesave të tatimpaguesve, për t'u pajisur me PEF/SF në afatin më së largu pesëmbëdhjetë (15) ditë nga data e paraqitjes së kërkesës për furnizim me pajisje.

14. Operatori Ekonomik është i obliguar të bëjë intervenimet dhe mënjanimin e mosfunksionimit të PEF/SF, sipas kërkesave të tatimpaguesve dhe ATK-së për servisim dhe mirëmbajtje të PEF/SF, në afat jo më të largët se dyzetetetë (48) orë nga momenti i paraqitjes së problemit.

Neni 19
Lëshimi i numrit unik të certifikimit të PEF/SF

Pas kalimit me sukses të të gjitha testeve për modelin specifik të pajisjes, DAF-i i jep OE-së një numër unik të mbrojtur të autorizimit. Ky autorizim, është dëshmi për blerësit se ai Operatori Ekonomik është i autorizuar për të shitur atë pajisje dhe se i plotëson të gjitha specifikimet dhe kushtet për shfrytëzim si PEF/SF. DAF-i në bazë të rezultateve në testim duhet të nxjerrë vendim për certifikim të pajisjeve përkatëse brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh pas pranimit të raportit nga institutet, laboratorët apo institucionet kompetente dhe të autorizuara për testimin dhe verifikimin e përmbushjes së kërkesave specifike teknike dhe funksionale të përcaktuara nga ATK-ja.

Neni 20
Mirëmbajtja e të dhënave lidhur me OE, PEF/SF e instaluar dhe shfrytëzuesit

1. Administrata Tatimore e Kosovës mban evidencë elektronike të të dhënave, për të gjitha PEF/SF e instaluara, në të cilin përfshihen:

    1.1. identifikimi i pajisjes së instaluar, lloji i PEF/SF, numri serik i PEF/SF, numri serik i memories fiskale, numri serik i KK-së, prodhuesi dhe modeli i PEF/SF dhe të dhënat e tjera të përshkruara në specifikat teknike;

    1.2. data kur është instaluar PEF/SF dhe kur është aprovuar nga ATK-ja;

    1.3. emri, adresa dhe numri unik identifikues/numri fiskal, i shfrytëzuesit;

    1.4. vendi ku është instaluar PEF/SF;

1.5. emrin e OE-së, adresën e tij, numrin unik identifikues/numrin fiskal dhe numrin e TVSH-së, të personit të autorizuar;

1.6. numrin e autorizimit të lëshuar për OE-në, për llojin e caktuar të PEF/SF;

1.7. të dhënat për personat e autorizuar nga OE-ja që furnizojnë, instalojnë dhe mirëmbajnë PEF/SF;

1.8. personat e autorizuar për të riparuar PEF/SF, ku përfshihet lloji i PEF/SF që personi është i autorizuar ta riparojë, emrin dhe adresën e tij, numrin identifikues të kartelës, numrin personal identifikues dhe datën e skadimit të autorizimit; dhe

1.9. numrin e autorizimit të lëshuar për secilin PEF/SF specifik.

2. Administrata Tatimore e Kosovës mirëmban dhe freskon bazën e të dhënave për evidencën elektronike.

Neni 21
Teknikët e autorizuar

1. Operatori Ekonomik i autorizuar, emëron teknikët që instalojnë dhe riparojnë PEF/SF, për të cilat është i autorizuar t'i shesë. Instalimi i PEF/SF të autorizuar duhet të bëhet vetëm nga tekniku i caktuar. Operatori Ekonomik i autorizuar mund të kontraktojë persona të tretë që nuk janë të punësuar tek, ai për të mirëmbajtur PEF/SF. Megjithatë, kjo nuk i heq OE-së përgjegjësinë për të siguruar se mirëmbajtja është bërë në mënyrë korrekte dhe në përputhje me procedurat e përcaktuara.

2. Operatori Ekonomik i autorizuar, dorëzon në DAF, emrat, adresat dhe numrat identifikues personal të teknikëve, përpara se ata të jenë autorizuar për instalimin dhe riparimin e PEF/SF. Operatori i autorizuar duhet të përfshijë të gjitha të dhënat e nevojshme të kompanisë dhe të dhënat personale (përfshirë këtu edhe kualifikimin teknik), si dhe dokumentin e identifikimit me fotografi.

3. Divizioni për Arka Fiskale shqyrton të dhënat e dorëzuara nga Operatori Ekonomik i autorizuar, si dhe mund të kërkojë sqarime të nevojshme, para lëshimit ose refuzimit të autorizimit, për teknikët që instalojnë ose riparojnë PEF/SF. DAF-i mund të kërkojë:

3.1. Deklaratën se individi është i autorizuar nga OE-ja dhe i certifikuar nga prodhuesi për të instaluar dhe mirëmbajtur PEF/SF e caktuar; dhe

3.2. Listën e llojeve të PEF/SF, të cilat tekniku është i autorizuar t'i instalojë apo mirëmbajë.

4. Pas aprovimit të teknikut, DAF-i kërkon nga institucioni përkatës, që të sigurojë kartelë identifikuese me fotografi, e cila e identifikon këtë individ si teknik për instalim dhe mirëmbajtje. Tekniku, pajiset me numrin unik identifikues i cili krahasohet me numrin identifikues personal të atij/asaj në bazën e të dhënave të mbajtur nga ATK-ja, përshkruar në këtë Udhëzim.

5. Kartela identifikuese përmban:

    5.1. Emrin dhe mbiemrin e teknikut;

    5.2. Numrin unik identifikues (vula);

    5.3. Datat deri kur kartela identifikuese është e vlefshme.

6. Divizioni për Arka Fiskale mund të autorizojë edhe teknikë të tjerë për të mirëmbajtur PEF/SF. Personi që kërkon të autorizohet si teknik për mirëmbajtje, dorëzon kërkesë në DAF, përpara se të bëjë ndonjë mirëmbajtje të PEF/SF. Kërkesa për autorizim përfshin: emrin, adresën, numrin identifikues personal, historinë e punësimit, përvojën teknike dhe një dokument identifikimi me fotografi. Bashkëngjitur me kërkesën, dorëzon certifikatën nga Operatori Ekonomik i autorizuar se teknikisht është i aftë për të mirëmbajtur PEF/SF, kopje të diplomave apo certifikatave për trajnim teknik e njohuri për PEF/SF.

7. Divizioni për Arka Fiskale, shqyrton kërkesën dhe merr vendim. Në rast të refuzimit të kërkesës, bëhet njoftimi me shkrim për arsyet e refuzimit. Kërkesa refuzohet vetëm nëse dokumentacioni nuk është i plotë, apo kërkuesi nuk plotëson kushtet për të qenë teknik i autorizuar për mirëmbajtje. Nëse aprovohet kërkesa e aplikantit si teknik për mirëmbajtje, DAF-i zbaton procedurat e paragrafit 4 të këtij neni.

8. Vlefshmëria e autorizimit për teknikët për instalim dhe mirëmbajtje është jetë tre (3) vite. Pas kësaj periudhe duhet të aplikohet për vazhdim të autorizimit. Teknikët e mirëmbajtjes dhe instalimit, i dorëzojnë DAF-it një kërkesë për ripërtëritje, së paku dyzetepesë (45) ditë para skadimit të autorizimit ekzistues. Kërkesa për ripërtëritje, përfshin të dhënat dhe certifikatat e kërkuara sipas kushteve në fuqi në kohën e riaplikimit. Vazhdimi i autorizimit aprovohet nga DAF-i, përveç nëse ka dëshmi se tekniku ka ndonjë pengesë teknike apo ligjore për instalim dhe mirëmbajtje të PEF/SF.

9. Nëse një teknik i autorizuar për instalim dhe mirëmbajtje të PEF/SF, ndërpret aktivitetin për çfarë është i autorizuar, përpara skadimit të autorizimit, OE-ja njofton ATK-në (revokon autorizimin dhe kthen kartelën identifikuese), brenda tridhjetë (30) ditësh pas ndërprerjes së aktivitetit.

Neni 22
Siguria e qasjes në brendi të PEF/SF

1. Siguria e qasjes në brendi të PEF/SF, mbrohet me një dado (bulon) të veçantë, e cila lidh pjesën e sipërme të PEF/SF me pjesën e poshtme. Kjo dado është vënë në pjesën e dukshme të kapakut të shtëpizës së PEF/SF në mënyrë që, ndërhyrja brenda PEF/SF, të jetë e pamundur pa heqjen e dados (bulonit) mbrojtëse.

2. Vula e sigurisë - pllomba, shfrytëzohet për të vulosur dadon (bulonin) e cila nuk lejon gërvishtjen dhe është bërë në atë mënyrë që e bën të pamundur heqjen pa e dëmtuar atë.

3. Nëse një teknik i autorizuar nga OE-ja zbulon se vula e pllombës është dëmtuar në PEF/SF, tekniku duhet të lajmërojë urgjentisht rastin te njësia përkatëse në ATK. Tekniku, nuk bën asnjë ndërhyrje përderisa nuk autorizohet nga ATK-ja.

4. Nëse i punësuari i ATK-së, identifikon një vulë të dëmtuar, lajmëron menjëherë zyrtarin përgjegjës në ATK, që të nxjerrë nga funksioni PEF/SF nga furnizimi i rrymës dhe të mos përdoret derisa të jetë ekzaminuar dhe përcaktuar se funksionon normalisht.

Neni 23
Teknikët e autorizuar - kodi kontrollues i qasjes

1. Hapja dhe ripllombimi i një PEF/SF, bëhet vetëm nga tekniku i autorizuar nga DAF-i, në pajtim me nenin 20 të këtij Udhëzimi.

2. Tekniku i autorizuar aplikon konfigurime përkatëse me një program softuerik të PEF/SF, duke përdorur një algoritëm të veçantë, kod qasjeje dhe fjalëkalim.

Neni 24
Instalimi, kontrolli, mirëmbajtja e PEF/SF

1. Operatori Ekonomik duhet të sigurojë që secili PEF/SF i instaluar, funksionon pa asnjë pengesë dhe konform kërkesave specifike teknike dhe funksionale për PEF/SF, të përcaktuara nga ATK-ja.

2. Çdo PEF/SF duhet të shoqërohet me ditar të instalimit, kontrollit, mirëmbajtjes, të dhënë nga OE-ja.

3. Para instalimit të PEF/SF, OE-ja duhet të informojë ATK-në për blerësin e PEF/SF, duke ofruar të dhënat, si:

3.1. Numrin Unik Identifikues të blerësit;

3.2. Numrin Fiskal të blerësit (nëse nuk ka Numër Unik Identifikues);

3.3. Numrin Serik të PEF/SF që instalohet;

3.4. Llojin e PEF/SF që instalohet; dhe

3.5. Datën e pritur të instalimit.

4. Gjatë instalimit të PEF/SF, tekniku zhvillon testin e komunikimit për të siguruar se PEF/SF është në gjendje të vendosë lidhjen komunikuese të TT-së me Sistemin Informativ të ATK-së.

5. Pas instalimit të PEF/SF, Operatori Ekonomik raporton në mënyrë elektronike në ATK për PEF/SF e/i instaluar, duke përfshirë të dhënat e faturës së shitjes, funksionalitetin e pajisjes, si dhe datën e instalimit.

6. Operatori Ekonomik nuk duhet të programojë PEF/SF apo të ndikojë në mënyra tjera, të cilat pengojnë apo bllokojnë funksionalitetin e PEF/SF në periudha apo afate të caktuara.

7. Tekniku i autorizuar obligohet të regjistrojë në ditar informatat e detajuara për çdo instalim, kontroll, mirëmbajtje të PEF/SF, përfshirë kohën e fillimit dhe përfundimit të procesit të instalimit, kontrollit dhe mirëmbajtjes, si dhe të dhënat e përshkruara në kartelën identifikuese të tij.

8. Pas mirëmbajtjes së PEF/SF, që ka pasur defekt, tekniku i riparimit i dorëzon ATK-së raportin që përshkruan defektin, datën dhe kohën kur ka ndodhur defekti dhe datën dhe kohën kur PEF/SF është kthyer në punë.

9. Pas instalimit, kontrollit, mirëmbajtjes të çdo PEF/SF, tekniku i autorizuar duhet të verifikojë funksionalitetin e PEF/SF.

10. Secili PEF/SF i shitur dhe instaluar, duhet t'i nënshtrohet një kontrolli të rregullt teknik në baza të rregullta çdo njëzetekatër (24) muaj. Raporti i kontrollit të rregullt dhe çfarëdo kontrolli tjetër duhet t'i dërgohet ATK-së, në formën elektronike, brenda pesë (5) ditëve, pas kontrollit të kryer. Kripto Kartela, pa pasur nevojë për ndryshime, duhet të jetë funksionale dhe të ruajë standardin e sigurisë së sistemit.

11. Shfrytëzuesi i PEF/SF, detyrohet të mbajë ditarin e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni dhe t'ia paraqesë ATK-së sipas kërkesës.

12. Çdoherë kur kërkohet nga tatimpaguesi, PEF/SF e instaluar, duhet t'i nënshtrohet kontrollit nga OE-ja, me qëllim të ofrimit të shërbimit të mirëmbajtjes dhe evitimit të mosfunksionimit të pajisjes.

13. Operatori Ekonomik është i obliguar të bëjë intervenimet dhe mënjanimin e mosfunksionimit të PEF/SF, sipas kërkesave të tatimpaguesve dhe ATK-së për servisim dhe mirëmbajtje të PEF/SF, në afat jo më të largët se dyzetetetë (48) orë nga momenti i paraqitjes së problemit.

14. Administrata Tatimore e Kosovës ka të drejtë të rishikojë çdo instalim, kontroll apo mirëmbajtje të PEF/SF, si dhe regjistrimet në ditar, të bëra nga tekniku i autorizuar, për të siguruar se instalimi, kontrolli dhe mirëmbajtja, si dhe regjistrimet, janë bërë në përputhje me kërkesat dhe kushtet e përcaktuara nga ATK-ja.

Neni 25
Bartja e PEF/SF

1. Secili Operator Ekonomik i autorizuar mund të marrë përsipër furnizimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e PEF/SF të një OE tjetër, në rastet kur OE-ja tjetër ndërpret aktivitetin lidhur me furnizimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e PEF/SF.

2. Për zbatimin e paragrafit 1 të këtij neni, OE-ja duhet të posedojë marrëveshje me OE-në tjetër për bartjen e të drejtave dhe përgjegjësive për furnizimin dhe instalimin e PEF/SF të mbetura në stok të OE-së tjetër, si dhe mirëmbajtjen e PEF/SF të cilat janë shitur dhe instaluar nga OE-ja tjetër.

3. Për zbatimin e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni, OE-të e njoftojnë ATK-në tridhjetë (30) ditë përpara.

4. Operatori Ekonomik i autorizuar nuk mund të ndërpresë aktivitetin lidhur me furnizimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e PEF/SF, nëse nuk është arritur marrëveshja e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.

5. Përjashtimisht nga paragrafi 4 i këtij neni, Operatori Ekonomik i autorizuar mund të ndërpresë aktivitetin lidhur me furnizimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e PEF/SF, nëse është plotësuar zbatimi i paragrafit 2 të nenit 17 të këtij Udhëzimi.

Neni 26
Shfrytëzimi i kuponit tatimor

Në rast të prishjes së përkohshme apo problemeve tjera teknike të PEF/SF, shfrytëzuesi është i detyruar të lëshojë një kupon të shkruar tatimor për çdo shitje të bërë. ATK miraton bllokun tatimor (në formë fizike apo elektronike), i cili përmban numrat serikë. Për të gjithë kuponët tatimorë të lëshuar gjatë shitjes, si rezultat i prishjes apo problemeve teknike të PEF/SF, bëhet një raport me shkrim. Pas evitimit të prishjes apo problemit të PEF/SF, përdoruesi menjëherë e kthen atë në punë. Detajet lidhur me kuponin tatimor përcaktohen nga ATK-ja.

Neni 27
Regjimi i leximit (raporti "X")

Çdo PEF/SF duhet të lejojë leximin dhe printimin e të dhënave të regjistruara në memorien fiskale, nëpërmjet tastierës për një mori të raporteve statistikore, të cilat janë vetëm për qëllime statistikore, e jo për qëllime tatimore. Kushtet për regjimin e leximit përcaktohen nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK- së.

Neni 28
Regjimi i mbylljes (raporti "Z")

1. Çdo PEF/SF përmban kushtet e përcaktuara sipas specifikave funksionale dhe teknike të përcaktuar nga ATK-ja, si vijon:

    1.1. Përgatit mbylljen fiskale të qarkullimit ditor, printimin e raportit tatimor ditor dhe të dhënat të cilat duhet të transmetohen në ATK;

    1.2. Mundëson leximin e përmbajtjes së memories fiskale, nëpërmjet raporteve periodike tatimore në pajtueshmëri me specifikacionet e publikuara;

    1.3. Siguron kushtet për kryerjen e verifikimit, për çdo raport tatimor ditor për qëllime të kontrollit të saktësisë së funksionimit të memories fiskale; dhe

    1.4. Ofron raporte ditore dhe raporte tjera periodike tatimore që karakterizohen me titullin e raportit të shoqëruar me shenjën "Z", si dhe të përmbajë në fund të kuponit (në bold) logon fiskale dhe emërtimin "RAPORTI TATIMOR".

2. Përjashtim nga paragrafi 1, nënparagrafi 1.1. i këtij neni, në rastet kur tatimpaguesi njofton ATK-në për ndërprerjen e përkohshme të aktivitetit ekonomik, atëherë për periudhën e

ndërprerjes (pauzimit) nuk kërkohet mbyllja fiskale e qarkullimit ditor, printimi i raportit tatimor ditor dhe të dhënat të cilat duhet të transmetohen në ATK.

Neni 29
Moduli i Programimit (P)

1. Secili PEF/SF, përmban përveç të tjerash:

   1.1 Mundësinë e regjistrimit në memorien fiskale të të dhënave të tatimpaguesit, të cilat duhet të paraqiten në kuponin fiskal;

   1.2 Mundësinë e programimit së paku të katër (4) normave tatimore. Normat tatimore, janë të shkruara në memorien fiskale. Kjo lejohet në momentin e instalimit ose pas mbylljes së raportit tatimor ditor dhe transmetimit të të dhënave "Z" në ATK. Duhet të ekzistojë mundësia për të paraqitur normat e ndryshme tatimore me shkronjat prej "A" deri në "E". Shkronja "A" nënkupton normën tatimore të përjashtuar nga TVSH-ja, ndërsa shkronjat "B" deri në "E" format e ndryshme të normave tatimore të TVSH-së të parapara me Ligjin e TVSH-së. Ndryshimi i normës tatimore, ndodh vetëm pasi që raporti tatimor ditor të finalizohet dhe të dhënat përkatëse të jenë transmetuar në memorien fiskale relevante. Ndryshimet në memorien fiskale mund të bëhen brenda përmbajtjes speciale për ndryshimin e normave tatimore. Ndryshimet e normës tatimore, kryhen nga mirëmbajtësi në bazë të manualit të posaçëm për ndryshimin e normave tatimore;

   1.3 Lejimin e programimit të parametrave komunikues me rrjetën komunikuese të ATK-së për transmetimin e raporteve tatimore periodike; dhe

   1.4 Lejimin e konfigurimit dhe leximit të memories fiskale.

2. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së nxjerrë vendim për të kufizuar dhe vendosur funksionet dhe specifikacionet për regjimin programues.

Neni 30
Ditari elektronik i kuponëve fiskalë

1. Ditari elektronik i kuponëve fiskalë ruan dokumentet fiskale në formën elektronike, si dhe në ditarin elektronik (kartelën e memories).

2. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së miraton kërkesat dhe specifikat teknike për ditarin elektronik të kuponëve fiskalë.

KAPITULLI IV
SOFTUERËT ELEKTRONIKË FISKALË

Neni 31
Personat e obliguar për instalim të Softuerit Elektronik Fiskal

1. Personat e obliguar për instalim të SEF-it, janë si vijon:

    1.1. Tatimpaguesit e përcaktuar në nenin 5 të këtij Udhëzimi, që ushtrojnë veprimtari ekonomike, në shitjen me pakicë, në ofrimin e shërbimeve në vende apo njësi të hapura për publikun, apo çdo lloj veprimtarie tjetër të ngjashme, përfshirë edhe ndërmarrjet publike dhe ndërmarrjet shoqërore, janë të obliguar që të shfrytëzojnë SEF-in dhe pajiset e tjera të obligueshme për regjistrimin dhe vërtetimin e furnizimit të mallrave dhe/ose shërbimeve; dhe

    1.2. Institucionet publike, të cilat për shërbimet e ofruara pranojnë pagesa kesh.

2. Me qëllim të zbatimit të paragrafit 1 të këtij neni, personi që lëshon kuponë fiskalë, mund të testojë të dhënat e kuponit fiskal dhe procedurën e fiskalizimit.

3. Metodologjia e testimit të të dhënave të kuponit fiskal dhe procedurës së fiskalizimit nga tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, përcaktohet nga ATK-ja.

4. Në rast të ndonjë ndryshimi në shfrytëzimin e SEF-it (lokacionit, shitjes, transferit, çregjistrimit, ndërprerjes së aktivitetit ekonomik apo të ngjashme), shfrytëzuesi i SEF-it duhet të njoftojë ATK-në në pajtueshmëri me procedurat e përcaktuara nga ATK-ja.

5. Nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk obligohen kategoritë si vijon:

    5.1. Institucionet publike të cilat ofrojnë shërbime, për të cilat pranojnë pagesa përmes llogarisë bankare apo formave tjera të pagesave elektronike;

    5.2. Personi (biznesi) i cili ofron furnizime të mallrave dhe/ose shërbimeve vetëm për personin e përfshirë në aktivitet ekonomik (biznes). Ky person obligohet të lëshojë faturë tatimore, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor në fuqi.

6. Personi të cilit i referohet obligimi i përcaktuar me paragrafin 5 të këtij neni dhe i cili njëkohësisht kryen edhe aktivitete që nuk janë të përjashtuara, ose të liruara nga detyrimi i regjistrimit përmes SEF-t dhe të transferimit të të dhënave te Sistemi Informativ i ATK-së, në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni, është i obliguar që çdo qarkullim individual gjatë kryerjes së këtyre aktiviteteve të regjistrojë në SEF, përmes së cilit transferohen të dhënat në server të ATK-së.

7. Ministri përkatës për Financa, përveç përjashtimeve të përcaktuara në paragrafin 5 të këtij neni, me vendim të veçantë mund të përjashtojë nga detyrimi për instalim të SEF-it edhe ndonjë kategori tjetër të tatimpaguesve.

Neni 32
Softueri Elektronik Fiskal

1. Softueri Elektronik Fiskal mundëson ruajtjen e çdo transaksioni në regjistër elektronik (data bazë), të nënshkruar në mënyrë elektronike për çdo kupon fiskal, duke përdorur certifikatën digjitale, sipas nenit 34 të këtij Udhëzimi dhe lidhjen me internet për shkëmbimin elektronik të të dhënave me Sistemin Informativ të ATK-së.

2. Softueri Elektronik Fiskal nëpërmes së cilit regjistrohet furnizimi i mallrave dhe/ose shërbimeve, duhet t'i ketë së paku këto funksione:

   2.1. të jetë në gjendje të nënshkruajë në mënyrë elektronike çdo kupon fiskal;

   2.2. të identifikohet përmes certifikatës digjitale në sistemin e ATK-së;

   2.3. të vendosë lidhjen për shkëmbimin e sigurt të të dhënave me Sistemin Informativ të ATK-së përmes internetit;

   2.4. të përkrahë komunikimin përmes protokollit të sigurtë 'Secure Hyper Text Transfer Protocol' (HTTPS);

   2.5. të gjenerojë dhe dërgojë kupon fiskal sipas specifikave të kërkuara, duke e përfshirë edhe Kodin QR;

   2.6. të ndërlidhet me printer për shtypjen e kuponit fiskal, sipas formatit të paracaktuar nga ATK-ja;

   2.7. të bëhet përditësimi (Upgrade) sipas nevojës;

   2.8. të ketë mundësi të dërgojë kërkesa (mesazhe) në sistemin e ATK-së, në formatin e përcaktuar nga ATK-ja; dhe

   2.9. të përkrahë shumëgjuhësinë, sipas legjislacionit në fuqi për përdorimin e gjuhëve zyrtare në Republikën e Kosovës.

3. Softueri Elektronik Fiskal, në raste të ndërprerjeve të komunikimeve me Sistemin Informativ të ATK-së, duhet të mundësojë gjenerimin e kuponëve fiskalë dhe t'i ruajë në mënyrë të sigurt, në kuadër të SEF-ve. Në momentin që rikthehet komunikimi me Sistemin Informativ të ATK-së (rivendoset komunikimi me Sistemin Informativ të ATK-së), këto informacione

dërgohen në mënyrë automatike në Sistemin Informativ të ATK-së.

4. Softueri Elektronik Fiskal mund të jetë i përshtatshëm për përdorim, përmes Kompjuterit Personal (PC), LapTop, Tablet, telefon mobil të mençur, etj.

5. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së nxjerrë vendim për specifikat funksionale dhe teknike minimale dhe mënyrën e zbatimit të SEF-it.

Neni 33
Sistemi Informativ i Administratës Tatimore të Kosovës

1. Sistemi Informativ i Administratës Tatimore të Kosovës, duhet të mundësojë:

   1.1 lidhjen e sigurt për shkëmbimin e të dhënave me SEF, përmes internetit dhe protokollit të sigurt të komunikimit "Secure Hyper Text Transfer Protocol (HTTPS);

   1.2 validimin e identitetit të tatimpaguesit përmes certifikatës digjitale;

   1.3 pranimin e kërkesave në kohë reale të dërguara nga SEF-i për çdo furnizim të mallit dhe/ose shërbimit;

   1.4 pranimin dhe ruajtjen e informacioneve nga secili tatimpagues veç e veç;

   1.5 përpunimin e të dhënave të pranuara nga SEF-i në kohë reale;

   1.6 verifikimin e kuponit fiskal nga qytetari përmes një aplikacioni të veçantë; dhe

   1.7 funksione tjera të rëndësishme që përshkruhen me specifikat teknike dhe funksionale.

2. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së nxjerrë vendim për specifikat teknike dhe funksionale dhe mënyrën e funksionimit të Sistemit Informativ të ATK-së.

Neni 34
Certifikata digjitale dhe çelësi privat

1. Me qëllim të zbatimit të procedurës së fiskalizimit të kuponëve, tatimpaguesi për çdo SEF të instaluar në pika të shitjes që lëshon kuponë fiskalë, duhet të pajiset me një certifikatë digjitale, e cila gjenerohet dhe lëshohet nga ATK-ja apo autoritet tjetër përkatës për lëshimin e certifikatave digjitale.

2. Për çdo SEF të instaluar, nga tatimpaguesi duhet të gjenerohet një çelës privat, i cili duhet të ruhet në një nivel të lartë sigurie, duke garantuar konformitetin dhe konfidencialitetin e tij.

3. Personi që lëshon kuponë fiskalë, gjatë procesit të pajisjes me certifikatë digjitale dhe me çelësin privat për secilin SEF të instaluar, duhet t'i dorëzojë në formë elektronike këto të dhëna:

   3.1 Numrin Unik Identifikues/Numrin Fiskal;

   3.2 Numrin e Njësisë;

   3.3 Numrin e POS-it;

   3.4 Kodin e zgjidhjes softuerike; dhe

   3.5 Numrin e Fiskalizimit, i cili merret në Sistemin Elektronik të ATK-së.

Neni 35
Aplikimi dhe regjistrimi i zhvilluesve dhe mirëmbajtësve të SEF-it

1. Çdo person fizik apo juridik i cili zhvillon apo mirëmban SEF për nevoja të fiskalizimit të tatimpaguesve, sipas specifikave teknike dhe funksionale të përcaktuara nga ATK-ja, mund të aplikojë për regjistrim dhe certifikim të atij SEF-i, te Komisioni i përbërë nga ATK-ja.

2. Zhvilluesi dhe/ose mirëmbajtësi i SEF-it, të referuar në paragrafin 1 të këtij neni, duhet të autorizohet nga Komisioni, përpara fillimit të ushtrimit të veprimtarisë së ofrimit të këtyre zgjidhjeve softuerike dhe/ose shërbimeve të mirëmbajtjes në territorin e Republikës së Kosovës.

3. Kërkesa për certifikim të SEF-it mund të dorëzohet në çdo kohë, mirëpo shitja dhe instalimi i SEF tek tatimpaguesi mund të bëhet vetëm pas certifikimit nga Komisioni.

4. Komisioni, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditë pune nga data e pranimit të kërkesës për certifikim të SEF-it, vendos për aprovim apo refuzim të certifikimit të SEF-it.

5. Kushtet dhe procedurat e aplikimit për certifikim dhe mirëmbajtje të SEF-it, përcaktohen nga një Komision i veçantë nga ATK-ja.

6. Komisioni e regjistron SEF-in e certifikuar në mënyrë elektronike, në regjistrin e zhvilluesve ose të mirëmbajtësve softuerikë të menaxhuar nga Komisioni.

7. Regjistrimi i zhvilluesit të SEF-it sipas paragrafit 6 të këtij neni, nuk e zëvendëson detyrimin për regjistrim në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK) apo ATK, që

ushtron veprimtari tregtare dhe jotregtare, në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.

8. Pas regjistrimit, personi i referuar në paragrafin 1 të këtij neni, pajiset me kodin unik të SEF-it. Ky kod së bashku me NUI/NF të zhvilluesit të softuerit, duhet të integrohen në zgjidhjen softuerike nga zhvilluesit e softuerëve, përpara dorëzimit te tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, në mënyrë që sistemi fiskal të identifikojë zhvilluesin dhe zgjidhjen softuerike të përdorur gjatë çdo dërgimi të kuponëve fiskalë në procedurën e fiskalizimit.

9. Komisioni i dërgon në formë elektronike kodin e regjistrimit të zgjidhjes softuerike, personit të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni. Ky kod ruhet në regjistrin e Softuerëve Elektronikë Fiskalë që menaxhohet nga Komisioni.

10. Çdo tatimpagues që lëshon kuponë fiskalë, duhet të njoftojë ATK-në për zgjidhjen softuerike të përdorur për lëshimin e kuponëve fiskalë, si dhe për zhvilluesin dhe mirëmbajtësin e zgjidhjes softuerike.

11. Regjistrimi i zhvilluesit të softuerit dhe zgjidhjes softuerike kryhet në secilin fiskalizim, pasi të dhënat e zgjidhjes softuerike të përdorura janë pjesë integrale e të dhënave për fiskalizimin e kuponëve fiskalë. Të dhënat për mirëmbajtësin duhet të regjistrohen gjatë regjistrimit të të dhënave për vendin e ushtrimit të veprimtarisë së tatimpaguesit/personit, ose në kuadër të secilës pajisje elektronike të lëshimit të kuponëve fiskalë, nëse tatimpaguesi/personi ka mirëmbajtës të ndryshëm.

12. Tatimpaguesi/personi që lëshon kuponë fiskalë, nuk mund të lëshojë kuponë fiskalë nëse zhvilluesi i softuerit dhe zgjidhja softuerike që përdor, nuk janë regjistruar në regjistrin e zhvilluesve dhe/ose të mirëmbajtësve softuerikë të menaxhuar dhe certifikuar nga Komisioni. Për këtë qëllim, çdo tatimpagues/person që lëshon kuponë fiskalë, mund të kontrollojë nëpërmjet emërtimit/emrit dhe mbiemrit apo kodit/numrit unik të identifikimit të zhvilluesit të softuerit, nëse ai zhvillues dhe zgjidhja softuerike janë të regjistruar në regjistër.

13. Tatimpaguesi/personi që lëshon kuponë fiskalë dhe zhvilluesi dhe/ose mirëmbajtësi i softuerit, janë përgjegjës për funksionimin e zgjidhjes softuerike sipas specifikave funksionale dhe teknike të përcaktuara nga ATK-ja.

Neni 36
Anulimi i certifikatës për SEF

1. Komisioni është përgjegjës të tërheqë dhe anulojë certifikatën e dhënë për SEF, në rast se:

    1.1. përdoruesit ballafaqohen me probleme serioze lidhur me funksionimin e SEF-it;

    1.2. zhvilluesi i SEF-it e ka shkelur ndonjë dispozitë të këtij apo ndonjë akti tjetër nënligjor, të lëshuar lidhur me SEF-in;

1.3. në rast të ndryshimit të kushteve sipas të cilave është dhënë certifikata, të cilat nuk përditësohen nga zhvilluesi i SEF-it.

2. Kundër vendimit të Komisionit mund të ushtrohet ankesë në Komisionin e veçantë për shqyrtimin e ankesave, të themeluar nga Administrata Tatimore e Kosovës..

3. Administrata Tatimore e Kosovës ka të drejtën e verifikimit të çdo instalimi të SEF-it, të realizuar nga çdo zhvillues i SEF-it, për t'u siguruar se ai punon në përputhje me specifikat teknike dhe funksionale, si dhe elementeve tjera të nevojshme.

Neni 37
Rrjeti i komunikimit ndërmjet SEF-it dhe Sistemit Informativ të ATK-së

1. Për transmetimin elektronik të të dhënave fiskale, duke shfrytëzuar internetin, krijohet rrjeti i komunikimit ndërmjet SEF dhe Sistemit Informativ të ATK-së.

2. Rrjetet e komunikimit të të dhënave fiskale ndërmjet SEF-it me Sistemin Informativ të ATK-së, duhet të jenë:

2.1. të sigurta – të gjitha lidhjet ndërmjet SEF-it dhe Sistemit Informativ të ATK-së, të lidhura përmes internetit, duhet të jenë të enkriptuara dhe të nënshkruara me çelësin privat, sipas specifikave teknike dhe funksionale;

2.2. direkte – vendosja e komunikimit ndërmjet SEF-it dhe Sistemit Informativ të ATK-së, bëhet përmes HTTPS protokollit, duke shfrytëzuar internetin;

2.3. efikase – nuk lejohet trafik apo rrugëtim i panevojshëm, nëse nuk është përcaktuar nga ATK-ja. Trafiku i rrjetit duhet të caktohet në atë mënyrë që zvogëlon shpenzimet e trafikut për ATK-në dhe tatimpaguesin, duke përmbushur njëkohësisht të gjitha kërkesat e specifikuara; dhe

2.4. kompatibile – SEF-i duhet të jetë në pajtueshmëri me të gjitha protokollet dhe standardet e komunikimit me Sistemin Informativ të ATK-së.

Neni 38
Shitjet nëpërmjet pajisjeve të vetëshërbimit (automatët)

1. Pajisje e vetëshërbimit (automat) që realizon qarkullim nga shitja e mallrave dhe/ose shërbimeve, konsiderohet çdo pajisje e automatizuar, ku gjatë furnizimit të mallrave dhe/ose shërbimeve dhe mbledhjes së pagesave, nuk merr pjesë një individ në cilësinë e shitësit. Pajisjet e vetëshërbimit për qëllim të fiskalizimit nuk konsiderohen të jenë bankomatet e bankave apo e-banking (shërbimet bankare elektronike).

2. Pajisja e vetëshërbimit (automat) kryen procesin e fiskalizimit, duke raportuar të dhënat e shitjeve në kohën e shitjes së mallrave dhe/ose shërbimeve, në Sistemin Informativ të ATK-së përmes lidhjes në internet.

3. Çdo pajisje vetëshërbimi konsiderohet si një pajisje elektronike për shitje me para në dorë, për të cilën duhet të regjistrohet vendi i ushtrimit të veprimtarisë së tatimpaguesit dhe regjistrimi/deklarimi i kuponëve fiskalë në librat e tatimpaguesit.

4. Kur dorëzohen të dhënat në lidhje me pajisjen e vetëshërbimit (automat), sipas paragrafit 3 të këtij neni, tatimpaguesi duhet të tregojë adresën ku ndodhet pajisja e vetëshërbimit, ose adresën e tij më të afërt (vendndodhja gjeografike) dhe gjithashtu të përshkruajë vendndodhjen e saktë në një hapësirë të caktuar.

5. Në secilën pajisje vetëshërbimi (automat), tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, duhet të vendosë një afishe me kodin QR të printuar që përmban të dhënat e mëposhtme:

    5.1. Numrin Unik Identifikues të tatimpaguesit; dhe

    5.2. Numrin Identifikues të SEF-it.

6. Për specifikacionet teknike dhe funksionale të pajisjeve të vetëshërbimit (automatët) dhe shkëmbimin e të dhënave me Sistemin Informativ të ATK-së, nxirret vendim nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së.

7. Nëse pajisja e vetëshërbimit ka një ndërprerje të përkohshme në shërbimin e komunikimit me Sistemin Informativ të ATK-së, tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë duhet të sigurojë ruajtjen e të dhënave në shitje dhe të kryejë procedurën e fiskalizimit, pas eliminimit të problemit ose lidhjes së rivendosur, brenda dyzet e tetë (48) orëve.

8. Tatimpaguesit që operojnë në sektorë të veçantë të ekonomisë (p.sh. sektori i hidrokarbureve, autolarje, furnizim me energji elektrike, apo të ngjashme) dhe kryejnë shitje përmes makinave të vetëshërbimit (automat), duhet të mundësojnë printimin e kuponëve fiskalë, kur kryejnë shitje përmes këtyre pajisjeve.

Neni 39
Kuponi fiskal dhe gjenerimi i Kodit QR

1. Kuponi Fiskal duhet të printohet në letër për të gjitha furnizimet e mallrave dhe/ose shërbimeve të bëra për konsumatorët e fundit (individët). Sidoqoftë, nëse ofrohen shërbime elektronike ose furnizimi i mallrave dhe/ose shërbimeve kontraktohet dhe ngarkohet përmes një aplikacioni celular, dyqani në internet ose të ngjashme, kuponi fiskal mund të mos printohet në letër, por mund t'i dërgohet blerësit ose marrësit të kuponit fiskal në formë elektronike. Për shembull, në rast të shitjes në distancë nëse klienti (një individ) paguan me kartelën e kreditit, atëherë kjo konsiderohet se është pagesa e parave në dorë, por kuponi fiskal mund të mos printohet në letër, kështu që në vend të kësaj, shitësi mund t'ia dërgojë blerësit kuponin fiskal në formë elektronike.

2. Në rast pagese pa para në dorë, për transaksionet me konsumatorët individë (individualë), kuponi fiskal mund të printohet në letër ose të dërgohet në formë elektronike. Blerësi duhet të japë pëlqimin e tij për pranimin e kuponit fiskal në formë elektronike.

3. Për të siguruar lehtësisht verifikimin e kuponit fiskal të lëshuar, duhet të gjenerohet një Kod QR për secilin kupon fiskal. Kodi QR është një element i detyrueshëm i kuponit fiskal, si në rastin kur kuponi fiskal raportohet me sukses në ATK dhe fiskalizohet, edhe në rastet kur kuponi fiskal nuk mund të fiskalizohet, si p.sh: për shkak të mungesës së internetit, disponueshmërisë së serverit të shërbimit fiskalizues, etj. Kodi QR përmban të dhëna të kuponit fiskal, si dhe nënshkrimin digjital.

4. Kodi QR së bashku me elementët e tjerë të detyrueshëm të kuponit fiskal, duhet të jetë element përbërës i secilit kupon fiskal të lëshuar për konsumatorin e fundit, pavarësisht se kuponi fiskal printohet në letër apo dërgohet në mënyrë elektronike te konsumatori.

5. Zgjidhja softuerike e përdorur për lëshimin e kuponëve fiskal dhe fiskalizimin e tyre duhet të krijojë automatikisht një numër unik në formatin e specifikuar në specifikimet teknike të publikuara në faqen e internetit të ATK-së.

Neni 40
Njoftimi për kuponin fiskal

1. Tatimpaguesi, që lëshon kuponë fiskalë, detyrohet të paraqesë një njoftim në secilën pajisje elektronike të pagesës, ose në një vend tjetër të dukshëm në ambientet e brendshme të tatimpaguesit, që tregon detyrimin për të lëshuar kuponin fiskal si dhe detyrimin e blerësit për të marrë dhe ruajtur kuponin fiskal.

2. Si përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, i cili zbaton procedurën e fiskalizimit të shitjeve nëpërmjet pajisjeve të vetëshërbimit (automat), është i detyruar të paraqesë në çdo pajisje vetëshërbimi një njoftim për fiskalizimin e shitjeve nëpërmjet këtyre pajisjeve.

3. Administrata Tatimore e Kosovës, përcakton përmbajtjen dhe pamjen e njoftimit të përmendur në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.

Neni 41
Detyrimet e blerësit

Blerësi ose marrësi i një kuponi fiskal të lëshuar apo të pranuar në mënyrë elektronike, duhet ta mbajë kuponin fiskal të lëshuar apo ta dëshmojë pranimin e kuponit fiskal në mënyrë elektronike, deri në tridhjetë (30) metra pas largimit nga vendi i ushtrimit të aktivitetit të shitësit, pra të tatimpaguesit që ka lëshuar kuponin fiskal. Me kërkesë të një zyrtari të autorizuar të ATK-së, blerësi duhet t'i tregojë kuponin fiskal të lëshuar.

Shembulli i Kodit QR



Logo Fiskale
RKS
MF

Neni 42
Verifikimi i kuponit fiskal

1. Blerësit dhe të gjithë marrësit e kuponëve fiskalë, për të gjithë kuponët e marrë nga tatimpaguesit/personat që janë të detyruar të lëshojnë kuponë fiskalë, mund të verifikojnë nëse kuponi fiskal është raportuar në ATK.

2. Verifikimi bëhet duke skanuar Kodin QR në kuponin fiskal, përmes aplikacionit të veçantë nga një telefon inteligjent, apo nga ndonjë pajisje tjetër elektronike që ka funksionin e skanimit. Kodi QR krijon një lidhje me Sistemin Informativ të ATK-së, me detaje të kuponit fiskal të skanuar. Këtu është një shembull i Kodit QR, i cili gjendet në një kupon fiskal.

3. Blerësi dhe të gjithë marrësit e kuponit fiskal, gjithashtu mund të kryejnë verifikimin e kuponit fiskal, duke bërë një kërkesë në shfletuesin në internet ose aplikacionin e telefonit celular të

disponueshëm në faqen e internetit të ATK-së dhe duke futur manualisht të dhënat e kërkuara (për shembull NUIKF-në). Në situatat kur kuponi fiskal lëshohet manualisht nga blloku i veçantë i kuponit fiskal ose kur mungojnë disa nga të dhënat e përmendura, blerësi mund të verifikojë kuponin fiskal në zyrën më të afërt të ATK-së.

4. Pas skanimit të Kodit QR ose hedhjes së të dhënave sipas paragrafit 3 të këtij neni, hapet faqja me detaje rreth kuponit fiskal, ku ka një ikonë e cila tregon statusin e kuponit fiskal. Ekzistojnë raste të mundshme, si:

    4.1. Kuponi fiskal është regjistruar me sukses; apo

    4.2. Kuponi fiskal ka një problem që duhet raportuar.

5. Nëse kuponi fiskal është regjistruar me sukses, shfaqen informacionet në lidhje me kuponin fiskal të lëshuar.

6. Në rast se kuponi fiskal nuk është regjistruar, shfaqet një mesazh që udhëzon blerësin, që verifikimin ta bëjë më vonë, kjo sepse në disa raste kuponi fiskal mund të regjistrohet pasi të jetë lëshuar, mirëpo regjistrimi duhet të bëhet brenda afatit kohor.

7. Ndonjëherë një kupon fiskal i lëshuar duhet të korrigjohet, kështu që tatimpaguesi që ka lëshuar kuponin fiskal lëshon një kupon fiskal korrigjues dhe do ta fiskalizojë atë duke iu referuar kuponit fiskal origjinal. Në këtë situatë, blerësi do të marrë një nga mesazhet e mëposhtme paralajmëruese:

    7.1. "Fiskalizimi i suksesshëm, por ky është korrigjim i një kupon fiskal tjetër" - Në këtë situatë blerësi ka verifikuar kuponin fiskal korrigjues dhe shfaqet referenca për kuponin fiskal origjinal që po korrigjohet (NUIKF i tij). Nëse blerësi nuk e ka marrë kuponin fiskal origjinal, me të cilën lidhet ky kupon fiskal korrigjues, atëherë ka shumë të ngjarë që tatimpaguesi ka bërë shkelje dhe blerësi duhet ta raportojë atë pranë ATK-së, direkt në kërkesë.

    7.2. "Fiskalizimi i suksesshëm, por ka kupon fiskal korrigjues të këtij kuponi fiskal" - Në këtë situatë blerësi ka verifikuar kuponin fiskal origjinal dhe referenca për kuponin fiskal korrigjues të tij, është lëshuar dhe fiskalizuar pasi të shfaqet kuponi fiskal (NUIKF i tij). Nëse blerësi nuk e ka marrë kuponin fiskal korrigjues, kjo do të thotë që ka shumë të ngjarë që tatimpaguesi ka bërë shkelje dhe blerësi duhet ta raportojë atë pranë ATK-së, direkt mbi aplikacion.

8. Në rast se ka një problem me kuponin fiskal, i cili duhet të raportohet, duke u bazuar në kuponin fiskal të verifikuar nga blerësi dhe të dhënat e ruajtura në Sistemin Informativ të ATK-së, mund të hasen situatat e mëposhtme:

    8.1. Kuponi fiskal nuk është i regjistruar në bazën e të dhënave - Në këtë rast kuponi fiskal nuk gjendet në bazën e të dhënave të ATK-së, që do të thotë se nuk është fiskalizuar, dhe ka kaluar më shumë se dyzet e tetë (48) orë nga lëshimi i kuponit fiskal dhe tatimpaguesi nuk ka një aprovim për fiskalizimin mujor ose nuk ka

kaluar afati kohor për fiskalizimin pasues. Në këtë rast, ATK-ja kryen një analizë të hollësishme.

8.2. Numri Unik Identifikues i Kuponit Fiskal nuk është i vlefshëm - Në këtë rast NUIKF nuk është formuar siç duhet dhe gabimi shfaqet. Ky gabim tregon se kuponi fiskal është i dyshimtë dhe duhet të analizohet më tej nga ATK-ja.

8.3. Detajet e lëshuara të kuponit fiskal nuk përputhen me detajet e kuponit fiskal në kërkesë - Arsyet e mundshme përfshijnë një rast kur softueri për regjistrimin e kuponit fiskal përmban disa gabime dhe regjistron kupon fiskal me të dhëna të pasakta. Arsye tjetër mund të jetë kur kuponi fiskal i lëshuar ka një kod të rremë, NUIKF dhe Kod QR, të cilët janë vendosur në kupon fiskal vetëm për ta bërë atë të duket i saktë, por në realitet, ato mund të lidhen me disa kuponë fiskalë të tjerë ekzistues.

8.4. Kuponi fiskal korrigjues nuk është regjistruar brenda afatit të kërkuar - Në këtë situatë tatimpaguesi ka verifikuar kuponin fiskal korrigjues, por ky kupon fiskal nuk ishte në bazën e të dhënave, dhe ka kaluar më shumë se dyzet e tetë (48) orë nga lëshimi i kuponit fiskal korrigjues dhe tatimpaguesi nuk ka një aprovim për fiskalizimin mujor, ose ka kaluar afati kohor për fiskalizimin pasues.

8.5. Parametrat e kuponit fiskal nuk përputhen me detajet e kuponit fiskal në aplikim - Në këtë situatë Kodi QR në kuponin fiskal të lëshuar, ka një lidhje me aplikacionin në internet me parametrat e pyetjeve të cilat përshkruajnë disa nga detajet e rëndësishme për identifikimin e kuponit fiskal. Këto parametra përfshijnë NUIKF, shumën totale, datën e lëshimit të kuponit fiskal dhe informacione të tjera. Është e mundur që Kodi QR të përmbajë informacion të pavlefshëm, si për shembull ekziston një kupon fiskal i regjistruar në NUIKF nga Kodi QR, por parametra të tjerë, si shuma totale e kuponit fiskal, nuk përputhen me informacionin në kuponin fiskal të regjistruar me të njëjtën NUIKF.

9. Nëse një kërkesë për verifikim është zyrtarisht e pasaktë, blerësi ose marrësi i kuponit fiskal merr një mesazh se është e nevojshme të kontrollojë saktësinë e informacionit të dhënë.

10. Nëse sistemi i verifikimit të kuponit fiskal përkohësisht nuk është i disponueshëm, blerësi ose marrësi i kuponit fiskal merr një mesazh ku thuhet se sistemi i verifikimit të kuponit fiskal përkohësisht nuk është i disponueshëm.

11. Nëse kuponi fiskal i paraqitur për verifikim nuk është i regjistruar në bazën e të dhënave të ATK-së, ose blerësi has në ndonjë problem tjetër me kuponin fiskal, blerësi ose marrësi i kuponit fiskal mund të raportojë direkt në aplikacionin “Denonco”, i cili është i publikuar në ueb-faqe të ATK-së. Blerësi, gjithashtu mund të paraqesë kuponët fiskalë me disa probleme ose parregullsi, në zyrën më të afërt të ATK-së, për qëllime kontrolli.

Neni 43
Fiskalizimi i kuponëve korrigjues/saktësues

1. Të gjitha detyrimet e përcaktuara në dispozitat e këtij Udhëzimi zbatohen, sipas nevojës edhe për lëshimin e kuponëve fiskal korrigjues/saktësues.

2. Kuponi fiskal korrigjues/saktësues duhet të përmbajë një referencë të kuponit fiskal origjinal, që korrigjohet.

Neni 44
Ndërprerja e lidhjes elektronike (internetit)

1. Në rast të ndërprerjes së lidhjes elektronike (internetit), tatimpaguesi lëshon kuponë fiskalë, të cilët përmbajnë të dhënat e përcaktuara në nenin 7 të këtij Udhëzimi.

2. Tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, duhet që brenda dyzet e tetë (48) orëve, duke filluar nga momenti i ndërprerjes së lidhjes, të vendosë një lidhje interneti dhe t'ia dorëzojë ATK-së të gjithë kuponët fiskalë të lëshuar sipas paragrafit 1 të këtij neni.

3. Kuponët fiskalë të lëshuar sipas paragrafit 1 të këtij neni, konsiderohen se janë fiskalizuar saktësisht, nëse procesi i fiskalizimit është kryer brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.

4. Në mënyrë që procesi i përshkruar në paragrafët 1 deri në 3 të këtij neni të jetë një përjashtim, tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, duhet të sigurojë mbështetje të përshtatshme softuerike dhe harduerike për shkëmbimin dhe dërgimin e të dhënave në ATK, por edhe lidhje të përshtatshme interneti.

5. Nëse tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, nuk mundet që në afatin e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni, të rivendosë lidhjen elektronike (internetin) për arsye të nevojës për të ndryshuar pajisjen për vendosjen e lidhjes elektronike (internetit), pamundësisë për të vendosur lidhjen elektronike (internetin), për të cilën është përgjegjës ofruesi i këtij shërbimi, ose për arsye të forcës madhore, ai duhet të njoftojë ATK-në për këtë, në formë elektronike ose personalisht në zyrën përkatëse të ATK-së ku është i regjistruar tatimpaguesi, si dhe të dërgojë dokumentacionin ose provat e tjera, që dëshmojnë pamundësinë e vendosjes së lidhjes elektronike (internetit).

6. Nëse është e pamundur që lidhja të bëhet në afatin e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni, tatimpaguesi vazhdon të lëshojë kuponë fiskalë edhe pa procedurë fiskalizimi, derisa të rivendoset lidhja përsëri. Pas rifillimit të funksionimit, ai fiskalizon të gjithë kuponët e lëshuar në modalitetin jashtë linje (offline). Nëse ndërprerja në lidhjen në internet është hasur gjatë

muajit dhe rilidhja nuk është bërë deri në ditën e dhjetë (10) të muajit vijues, tatimpaguesi paraqet të gjithë kuponët fiskalë të pafiskalizuar në ATK.

Neni 45
Ndërprerja e punës së pajisjes për zbatimin e fiskalizimit

1. Nëse ndodh ndërprerja e plotë e punës së pajisjes për zbatimin e fiskalizimit, tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, lëshon një kupon fiskal nga një bllok i veçantë i kuponëve fiskalë.

2. Tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, duhet të fiskalizojë bllokun e veçantë të kuponëve fiskalë në ATK.

3. Blloku i veçantë i kuponëve fiskalë duhet të ketë numër serik të printuar, për çdo kupon fiskal që përmban.

4. Blloku i veçantë i kuponëve fiskalë përmban dy kopje për secilin kupon: origjinalin për konsumatorin dhe kopjen që mbetet te furnizuesi i mallit dhe/apo shërbimit.

5. Në rastin e referuar në paragrafin 1 të këtij neni, tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, detyrohet që brenda dyzet e tetë (48) orëve, nga momenti kur pajisja ka ndaluar plotësisht së funksionuari, të mundësojë funksionimin e pajisjes për lëshimin e kuponëve fiskalë ose të sigurojë një pajisje të re.

6. Brenda pesë (5) ditëve pas afatit të përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni, tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë sipas paragrafit 1 të këtij neni, detyrohet t'i regjistrojë të gjithë kuponët fiskalë në SEF, të cilët dërgohen në mënyrë automatike në Sistemin Informativ të ATK-së.

Neni 46
Ruajtja e kuponëve fiskalë

Tatimpaguesi që lëshon kuponë fiskalë, duhet të marrë masa për ruajtjen e kuponëve fiskalë të lëshuar, në përputhje me Ligjin në fuqi për Administrimin e Procedurave Tatimore.

Neni 47
Nxitja për marrjen e kuponit fiskal

1. Për të gjithë personat të cilët dëshirojnë të jenë pjesëmarrës në lojë shpërblyese me anë të kuponëve fiskalë, forma dhe mënyra e aplikimit vendoset nga ATK, pas aprovimit të Ministrit përkatës për Financa.

2. Procedurat për zbatimin e kësaj dispozite përcaktohen me një Udhëzues të veçantë të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, i cili definon procedurat për aplikim, verifikim elektronik të kuponëve fiskalë dhe përzgjedhje të përfituesve.

Neni 48
Mbrojtja e të dhënave

Dispozitat e këtij Udhëzimi zbatohen duke respektuar dispozitat e Ligjit në fuqi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Neni 49
Gjobat dhe ndëshkimet

1. Për moszbatimin e dispozitave ligjore lidhur me fiskalizimin dhe lëshimin e kuponit fiskal, aplikohen gjobat e përcaktuara me Ligjin në fuqi për Administrimin e Procedurave Tatimore.

2. Gjobat e përcaktuara me Ligjin në fuqi për Administrimin e Procedurave Tatimore, lidhur me mosinstalimin, mosfurnizimin dhe mosmirëmbajtjen e PEF/SF, aplikohen përshtatshmërisht edhe për Softuerët Elektronikë Fiskalë.

Neni 50
Dispozitat kalimtare

1. Ministri përkatës për Financa, me vendim përcakton tatimpaguesit dhe periudhën e kalimit nga përdorimi i Pajisjeve Elektronike Fiskale/Sistemeve Fiskale, në Softuerë Elektronikë Fiskalë.

2. Tatimpaguesit e përcaktuar në nenin 8 të këtij Udhëzimi, të cilët nuk janë të pajisur me PEF/SF, nga data e hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi, nuk janë të obliguar për t'u pajisur me PEF/SF, por janë të obliguar që brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga kjo datë, të instalojnë dhe përdorin SEF-in. Brenda kësaj periudhe, këta tatimpagues kërkohet të përdorin kuponët tatimorë të fiskalizuar në ATK.

Neni 51
Dispozitat shfuqizuese

1. Ky Udhëzim shfuqizon Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 02/2018 për Shfrytëzimin e Pajisjeve Elektronike dhe Sistemeve Fiskale.

2. Vendimet e nxjerra nga ATK-ja lidhur me PEF/SF, të cilat nuk bien ndesh me dispozitat e këtij Udhëzimi, mbesin në fuqi deri në nxjerrjen e vendimeve të reja.

Neni 52
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim hyn në fuqi në datën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

Hekuran Murati

_____

Ministër i Financave

Datë, ____/_____/ 2026